

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.777

Miércoles 7 de Junio de 2017

Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 1224168

MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

PROMULGA ENMIENDA N° 1 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE TIRÚA

Núm. 661 exento.- Tirúa, 22 de mayo de 2017.

Vistos:

1. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores; lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del DFL N° 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y los artículos 2.1.11 y 2.1.13 del DS N° 75 (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

1. Decreto alcaldicio N° 21, de fecha 5 de enero de 2012, que aprueba Plan Regulador Comunal de Tirúa para las localidades de Tirúa y Quídico, publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de agosto de 2012 en el contexto de la Ley de Catástrofes.

2. La necesidad de enmendar el Plan Regulador Comunal de Tirúa respecto de la exigencia de antejardines según consta en Acta de Sesión Ordinaria N°130, de 11 de noviembre de 2016, del Concejo Municipal, en la cual se acordó iniciar los trámites para la Enmienda N° 1 al Plan Regulador Comunal de Tirúa, según certificado sin número emitido por la Secretaria Municipal (S), Sra. Maribel Molina Obreque, con fecha 11 de noviembre de 2016.

3. Los antecedentes que avalan el cumplimiento del trámite de aprobación de acuerdo a lo previsto en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

4. Que, en sesión del concejo ordinario N° 2, de fecha 10 de abril de 2017, Acuerdo N° 39 del Concejo Municipal de Tirúa, se da cuenta de la aprobación definitiva de la Enmienda N° 1 al Plan Regulador Comunal de Tirúa; con certificado original emitido por la Secretaria Municipal (S), de fecha lunes 10 de abril de 2017, el que deja constancia de la aprobación por unanimidad de la enmienda N° 1 al Plan Regulador Comunal de Tirúa año 2017 y los Antecedentes Técnicos consistentes en Memoria Explicativa y Texto Aprobatorio.

Decreto:

Apruébese: ENMIENDA N° 1 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE TIRÚA.

Artículo primero: Aprueba Enmienda N° 1 conformado por su Memoria Explicativa y Ordenanza Local, la que incorpora las siguientes enmiendas:

1) A la Ordenanza Local

a) Sustitúyase el cuadro de normas urbanísticas de la ZONA HABITACIONAL ZH 3" por el que se detalla a continuación:

USOS DE SUELO ZONA HABITACIONAL ZH 3	
TIPOS DE USO	PERMITIDO-PROHIBIDO
Residencial	Permitido
Equipamiento	
Científico	Prohibido
Comercio	Permitido, excepto grandes tiendas.
Culto y cultura	Permitido
Deporte	Permitido, excepto estadios y autódromos.
Educación	Prohibido
Esparcimiento	Permitido, excepto parque de entreteniones, y parque zoológico.
Salud	Prohibido
Seguridad	Prohibido
Servicios	Prohibido
Social	Permitido
Actividades Productivas	Prohibido, excepto inofensivas.
Infraestructura	
Transporte	Permitido, solo terminal de transporte terrestre.
Sanitaria	Prohibido
Energética	Prohibido
Espacio Público	Permitido
Área Verde	Permitido

NORMAS URBANISTICAS ZONA HABITACIONAL ZH 3	
Superficie de subdivisión predial mínima	300 m ² .
Coeficiente de ocupación de suelo	0,6
Coeficiente de constructibilidad	2,0
Altura máxima de edificación	9,0 m.
Sistemas de agrupamiento	Aislado y pareado.
Densidad máxima	70 hab/há.
Zona con sector con riesgo de tsunami. Aplica artículo 9 de esta ordenanza.	

b) Sustitúyase el cuadro de normas urbanísticas de la ZONA HABITACIONAL ZEQ 3” por el que se detalla a continuación:

USOS DE SUELO ZONA HABITACIONAL ZEQ 3	
TIPOS DE USO	PERMITIDO - PROHIBIDO
Residencial	Prohibido, excepto hospedaje.
Equipamiento	
Científico	Permitido
Comercio	Permitido
Culto y cultura	Prohibido
Deporte	Prohibido
Educación	Prohibido
Esparcimiento	Permitido, excepto zoológico.
Salud	Prohibido
Seguridad	Prohibido
Servicios	Prohibido
Social	Permitido
Actividades Productivas	Prohibido
Infraestructura	
Transporte	Prohibido
Sanitaria	Permitido
Energética	Permitido
Espacio Público	Permitido
Área Verde	Permitido

NORMAS URBANISTICAS ZONA EQUIPAMIENTO ZEQ 3	
Superficie de subdivisión predial mínima	1.000 m ²
Coeficiente de ocupación de suelo	0,4
Coeficiente de constructibilidad	0,8
Altura máxima de edificación	6,0 m.
Sistema de agrupamiento	Aislado
Adosamiento	No se permite
Zona con sector con riesgo de tsunami. Aplica artículo 9 de esta ordenanza.	

Artículo segundo: Apruébense las nuevas tablas que se adjuntan, relativas a las condiciones urbanísticas del artículo 11, Título V, Normas de las Zonas, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Tirúa, correspondientes a las zonas: ZH3 - ZEQ3, con las modificaciones incorporadas.

Artículo tercero: Enmiéndese el artículo 11 del Instrumento de Planificación Territorial. Aprobado por el Concejo Municipal de Tirúa, en resolución N° 39, de fecha 10 de abril de 2017, certificado original emitido por la Secretaria Municipal (S), Sra. Maribel Molina Obreque. Previa publicación en el Diario Oficial.

Publíquese: En el Diario Oficial el presente decreto alcaldicio y las tablas correspondientes a las zonas modificadas: ZH3 - ZEQ3.

Archívese: El presente decreto alcaldicio y tablas de zonas modificadas en el Conservador de Bienes Raíces Cañete y en la Municipalidad de Tirúa.

Remítase copia oficial: Del presente decreto alcaldicio a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío, específicamente a la Dirección de Desarrollo Urbano de dicha Secretaría.

Las personas que sientan afectados sus derechos con la dictación del presente decreto podrán interponer los recursos de Reposición y Reclamo de Ilegalidad ante el Alcalde, dentro de los plazos que señala la legislación vigente, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos que le franquea la justicia ordinaria.

Anótese, comuníquese, transcríbese al Administrador Municipal, las Direcciones de Control, Secretaría Comunal de Planificación, Asesoría Urbana, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Desarrollo Comunitario. Publíquese en el Diario Oficial, Oficina de Partes y Reclamos y Sugerencias y Archivos. Hecho, archívese.- Adolfo Millabur Ñancuil, Alcalde.- Maribel Molina Obreque, Secretaria Municipal (S).